

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1354/2536

นาย สม พงษ์ อุดมปรีชา
นายก วง หรือ พรเทพ ทรงนิลรักษ์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 172

ที่พิพาทเดิมเป็นของ ม. ให้จำเลยเช่า ต่อมา ม. ขายให้บ. และ บ. ขายให้โจทก์ โดยโจทก์ทราบว่าจำเลยครอบครองที่พิพาทอยู่ ในฐานะเป็นผู้เช่าจาก บ. เมื่อโจทก์ ซื้อที่พิพาทแล้วได้ให้ ส. กับพวกเข้าไปปรับหน้าดิน และตัดฟันต้นส้มเขียวหวานเพื่อนำกล้ากล้วยไม้ไปปลูก จำเลยจึงแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนว่า โจทก์ บุกรุกเข้าไปในที่ดินที่จำเลยเช่า และทำให้เสียหาย ดังนั้นการกระทำของโจทก์กับพวกย่อมมีเหตุที่จะทำให้จำเลยเข้าใจว่าโจทก์กระทำความผิดอาชญาฐานบุกรุก และทำให้เสียหาย ทั้งข้อเท็จจริงที่จำเลยแจ้งความก็ตรงตามเรื่องราวที่เกิดขึ้น จึงถือไม่ได้ว่าจำเลยแจ้งความเท็จตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 172

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 172, 173, 174, 309, 310

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูลเฉพาะข้อหาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 172, 173, 174 ให้ประทับฟ้องส่วนข้อหาความผิดตามมาตรา 309, 310 ไม่มีมูลให้ยกฟ้อง

จำเลยไม่ได้ให้การ ถือว่าจำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 172 จำคุก 6 เดือน ข้อหาอื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าที่พิพาทเดิมเป็นของนาง มณี ทับไกร ให้จำเลยเช่า ต่อมานางมณีขายให้นางสาวบุญพา สติยกุลรัตน์ นางสาว บุญพาขายให้โจทก์โดยจดทะเบียนการโอนถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2531 โจทก์ให้นายสมศักดิ์ รักใคร่ กับพวก ปรับหน้าดินที่พิพาท โดยตัดฟัน ต้นส้มเขียวหวานเพื่อนำกล้าง้วยไม้ไปปลูก จำเลยไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อ พนักงานสอบสวนว่าโจทก์บุกรุกเข้าไปในที่ดินที่จำเลยเช่า และทำให้เสียหาย โดย ตัดฟันต้นส้มเขียวหวานของจำเลยที่ปลูกในที่ดินดังกล่าว...

ปัญหาตามฎีกาของโจทก์ข้อสุดท้ายคือ จำเลยกระทำความผิดฐานแจ้งความ เท็จตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 172 หรือไม่ ได้ความจากคำเบิกความของ โจทก์ และร้อยตำรวจเอกนิกร เข้มทอง พยานโจทก์ในชั้นใต้สวนมูลฟ้องว่า ก่อนที่ โจทก์จะซื้อที่พิพาทโจทก์ได้เข้าไปตรวจดูที่พิพาทประมาณ 4-5 ครั้ง ในที่พิพาทมี สวนส้มและบ้านจำนวน 3 หลัง โดยนางมณีรับกับนางสาวบุญพาว่าจะจัดการให้ผู้ อาศัยออกไปจากที่พิพาท ส่วนร้อยตำรวจเอกนิกรว่าเห็นจำเลยอาศัยอยู่ในที่พิพาท ได้สอบสวนกำนันและผู้ใหญ่บ้านเจ้าของท้องที่แล้วได้รับแจ้งว่าจำเลยเช่าที่พิพาททำ สวนมาหลายปีแล้ว นางมณีให้การว่าได้เคยให้จำเลยเช่าที่พิพาทตั้งแต่ พ.ศ. 2524

จำเลยมีบ้านพักในที่พิพาทตามสำเนาทะเบียนบ้าน ดังนี้ พยานหลักฐานโจทก์ดังกล่าวจึงเชื่อสมกับพยานหลักฐานของจำเลย ฟังได้ว่าขณะที่โจทก์ให้นายสมศักดิ์กับพวกเข้าไปปรับหน้าดินที่พิพาทและตัดฟันต้นไม้ นั้น จำเลยเป็นผู้ครอบครองที่พิพาทอยู่ในฐานะที่เคยเป็นผู้เช่าจากนางมณีและโจทก์ทราบดีอยู่แล้ว เช่นนี้ศาลฎีกาเห็นว่าพฤติการณ์การกระทำของโจทก์กับพวกย่อมมีเหตุที่จะทำให้จำเลยเข้าใจว่าโจทก์กระทำความผิดอาญาฐานบุกรุกและทำให้เสียทรัพย์ ทั้งข้อเท็จจริงที่จำเลยแจ้งความก็ตรงตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพียงแต่รายละเอียดปลีกย่อยอาจคลาดเคลื่อนไปบ้างเท่านั้น กรณีจึงยังถือไม่ได้ว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานแจ้งความเท็จตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 172 ฎีกาของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์มานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล"

พิพากษายืน

(ผู้เกียรติ สุนทรบุระ-บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 172 คำว่า
ข้อความอันเป็นเท็จ หมายความว่า เป็นข้อเท็จจริงในอดีตหรือปัจจุบันที่ไม่ตรงต่อ
ความจริง ไม่ใช่คำมั่นสัญญาหรือคำรับรอง ซึ่งในขณะที่ยังไม่เป็นข้อเท็จจริงดัง

ที่สัญญาหรือรับรอง เช่น ส. แจ้งต่อศาลว่าจะนำทรัพย์มาคืนเพื่อให้แบ่งมรดกแล้วไม่นำมาดังนี้ เป็นแต่เพียงผิดคำรับรอง ไม่ใช่แจ้งความเท็จ คำว่า ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ไม่ใช่ผลของการกระทำ เพราะไม่จำเป็นต้องเกิดความเสียหายขึ้นจริง เพียงแต่อาจเกิดผลขึ้น เช่นนั้นก็ครอบงำความผิด จึงเป็นพฤติการณ์ประกอบการกระทำ ไม่ใช่ผลแห่งการกระทำ แต่โดยเหตุที่เป็นพฤติการณ์ที่น่าจะเกิดมิใช่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งผู้กระทำรู้ข้อเท็จจริงนั้นได้จึงไม่ใช่ข้อเท็จจริงตามมาตรา 59 วรรค 3 ที่ผู้กระทำต้องรู้ เพียงแต่ผู้กระทำต้องรู้ข้อเท็จจริงต่าง ๆ แห่งการกระทำนั้น ส่วนอาจเสียหายหรือไม่ ต้องวินิจฉัยตามความรู้ของคนทั่วไปที่รู้ข้อเท็จจริงเหล่านั้น ข้อความที่แจ้งแม้จะไม่ตรงต่อความจริง ถ้าผู้แจ้งเชื่อว่าเป็นความจริงก็ไม่มีเจตนาอันเป็นองค์ประกอบความผิด ฉะนั้นคำกล่าวหาเขาด้วยข้อความที่มีมูลก็ไม่ใช่ความผิดฐานแจ้งข้อความเท็จ ข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลฎีกาเรื่องนี้เป็นการแจ้งข้อความที่เกิดขึ้นจริง ๆ การแจ้งของจำเลยจึงไม่มีความผิดเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาเป็นบรรทัดฐาน เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1050/2514 ความผิดฐานแจ้งความเท็จจำเลยต้องรู้ยู่่ว่าข้อความที่ตนไปแจ้งแก่เจ้าพนักงานนั้นเป็นเท็จ ถ้าจำเลยเชื่อโดยมีเหตุผลอันควรเชื่อว่าเป็นความจริงเช่นนั้นจำเลยก็ยังไม่มีความผิดฐานนี้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 508/2524 จำเลยแจ้งข้อความตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏการกระทำของโจทก์จะเป็นความผิดต่อกฎหมายตามที่จำเลยแจ้งหรือไม่ไม่สำคัญ เพราะการแจ้งข้อความย่อมหมายถึงการแจ้งข้อเท็จจริงไม่เกี่ยวกับข้อกฎหมาย เมื่อฟังว่าข้อความที่จำเลยแจ้งนั้นเป็นความจริง จำเลยก็ไม่มีความผิดฐานแจ้งความเท็จ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3025/2526 ตามพฤติการณ์มีเหตุผลควรให้จำเลยเข้าใจได้ว่าโจทก์ก็เป็นคนร้ายที่ลักทรัพย์ของจำเลยไปการที่จำเลยแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนโดยเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นจึงไม่มีความผิด ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 172 ขวัญชนกสุขโข